

Tema 71

Processo: PEDILEF 2006.71.50.010101-8/ RS

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO TRIBUTÁRIO

Questao: Saber se há incidência de imposto de renda sobre os benefícios e resgates da aposentadoria complementar sob a égide da Lei n. 7.713/88.

Tese: Os benefícios e resgates decorrentes das contribuições recolhidas sob o regime da Lei n. 7.713/88 (janeiro de 1989 a dezembro de 1995), com a incidência do imposto de renda no momento do recolhimento, não serão novamente tributados, sob pena de violação à regra proibitiva do "bis in idem". Vide recurso repetitivo do STJ: REsp 1001779/ DF.

Fonte: <https://www.cjf.jus.br/phpdoc/virtus/>